**1. CESPE/CEBRASPE – 2024 - Analista Administrativo - TCE-AC**

A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Quanto à origem, a Constituição Federal de 1988 é considerada uma constituição outorgada, uma vez que o povo não participou de sua elaboração, senão mediante representantes eleitos.

**2. CESPE/CEBRASPE – 2024 – Procurador – PGE/PR**

A respeito da rigidez constitucional, assinale a opção correta.

**A**. rigidez constitucional decorre da supremacia material e formal das normas constitucionais.

**B.** Constituições flexíveis existem apenas em países com alta instabilidade política e jurídica.

**C.** São equivalentes os conceitos de constituição escrita e de constituição rígida.

**D.** É possível haver constituições que sejam imutáveis apenas por determinado prazo.

**E.** A rigidez ou a flexibilidade de uma constituição é característica que atinge necessariamente a integralidade de seu texto normativo.

## 3. CESPE/CEBRASPE – 2024 - Analista Administrativo - TCE-AC

A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.
Quanto à estabilidade, a Constituição Federal de 1988 é classificada como semirrígida, na medida em que admite modificações, desde que observado procedimento legislativo especial e desde que as alterações não tenham por objeto cláusula pétrea.

**4. CESPE/CEBRASPE – 2024 – Procurador – SEFAZ/AC – Técnico da Fazenda Estadual PGE/PR - No que concerne às classificações das constituições quanto à origem, assinale a opção correta:**

**A**. Constituições rígidas combinam artigos que podem ser alterados por procedimentos legislativos ordinários e artigos que necessitam de um processo mais complexo para sua modificação.

**B.** Constituições promulgadas são aquelas impostas pelo poder constituinte sem a participação popular direta, caracterizando-se pela sua origem autoritária.

**C.** Constituições pactuadas resultam de uma imposição do setor que tem a maior força política, especialmente em períodos de transição, em que há a negociação de seus termos entre representantes de diferentes segmentos da sociedade.

**D.** Constituições cesaristas são elaboradas e outorgadas pelo povo, sendo considerado o primeiro tipo de Constituição democrática.

**E.** Constituições outorgadas são aquelas estabelecidas pelo governante sem participação ou consulta prévia à sociedade, refletindo exclusivamente a vontade do poder estabelecido.

**05. CESPE/CEBRASPE – 2024 –Prefeitura de Camaçari – Procurador do Município**

Quanto à origem, ao conteúdo, à extensão, ao modo de elaboração e à possibilidade de submeter-se a alteração, a CF classifica-se, respectivamente, como

A. promulgada, formal, analítica, dogmática e rígida.
B. outorgada, material, sintética, dogmática e rígida.
C. promulgada, material, analítica, histórica e rígida.
D. promulgada, formal, sintética, histórica e flexível.
E. outorgada, formal, analítica, histórica e semirrígida.

**6. CESPE/CEBRASPE – 2024 – CAU-BR – Advogado**

Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir.

Não há possibilidade jurídica de pedido de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de norma oriunda do poder constituinte originário, uma vez que a tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras, é incompossível com o sistema de Constituição rígida.

**7. CESPE/CEBRASPE – 2024 – CAU-BR – Advogado**

Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 pode ser classificada corretamente como escrita, analítica, cesarista, dogmática e rígida.

## 8. CESPE/CEBRASPE – 2024 – TCE/MS – Procurador de Contas Substituto

A respeito das classificações das Constituições, assinale a opção correta.

**A.** As Constituições não escritas são aquelas cujas normas não se encontram em documento único e solene, sendo constituídas pelos costumes, pela jurisprudência e por documentos dispersos, a exemplo da Constituição estadunidense.

**B.** Uma regra é considerada materialmente constitucional sempre que incluída no texto da Constituição escrita.

**C.** A CF é considerada flexível, uma vez que é possível a sua alteração por meio de emendas constitucionais.

**D.** A diferença fundamental entre a Constituição promulgada e a Constituição outorgada reside na participação popular no processo de sua elaboração.

**E.** A Constituição programática é aquela cujos princípios e regras se limitam a espelhar os fatores reais de poder.

**9. CESPE/CEBRASPE – 2023 – TBG – Analista Júnior – Ênfase Jurídico**

Acerca do conceito e da classificação da Constituição, julgue o item a seguir.
No sentido sociológico, a Constituição é uma decisão política fundamental.

**10. CESPE/CEBRASPE – 2023 – MEC – Técnico em Assuntos Educacionais**

Em relação à Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.
A CF pode ser classificada como cesarista, uma vez que, após a sua aprovação na Assembleia Nacional Constituinte, houve um plebiscito para aprová-la.

**11. CESPE/CEBRASPE – 2023 – FUB – Técnico de Laboratório – Área Biologia**

Com relação às diferentes classificações das constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.
Constituições podem ser formadas por regras não escritas em um único texto solene, tais como as contidas em costumes, convenções e jurisprudências